

مستخلص
الحكومة

تقرير كشف وخبرة

بالقضية التنفيذية رقم (2025/2768)

لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية حقوق مادبا الموقرة

بناء على القرار المتخذ من قبل رئيس تنفيذ محكمة بداية حقوق مادبا الموقرة سعادة القاضي سمير بك المحادين بأنتخابي خبير افنيا وعقاريا بالقضية التنفيذية اعلاه رقم (2025/2768) والمتعلقه بتقدير قيمة قطعة الارض رقم 85 من الحوض رقم 14 وقف المشرفه قرية ماعين من اراضي مادبا وما عليها من بناء وانشاءات ومزروعات. فقد حضرت جلسة المحكمة الموقرة وعرضت علي انا الخبير المنتخب والمؤهل علميا وفنيا أسماء واطراف الدعوى فافصحت امام هيئة المحكمة الموقرة ووفق منطوق نص المادة 83/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية المعدل لسنة 2017 بانه لا يوجد اي ظروف او اسباب من شأنها اثارت الشكوك حول حيديتي واستقلاليتي عن هيئة المحكمة الموقره او الوكلاء او اطراف الدعوى ولا يوجد او يحول دون قيامي بالمهمة الموكولة لي بكل حياديته وشفافيته خير قيام ويعدها تفهمت المهمة الموكولة لي وهي: اجراء الكشف الحسي على قطعة الأرض رقم 85 حوض رقم 14 وقف المشرفه قرية ماعين من أراضي مادبا ووصف القطعة وما عليها وصفا دقيقا وشاملا وبيان سعر المتر المربع الواحد للقطعة وما عليها لتقدير قيمتهما وبيان اسم وشاغل العقار وسنده في الاشغال وتحلفت القسم القانوني بان اقوم بالمهمة الموكولة لي بكل امانة وصدق وإخلاص

وبعدها انتقلت الى موقع العقار موضوع الدعوى اعلاه برفقة مأمور التنفيذ السيد عامر الشوره ووكيل المحكوم له الأستاذ طليل الفايز وبدلالته والاحداثيات والمخططات واستعمال تطبيقات دائرة الاراضي (GPS) تم الوصول والوقوف على رقبة العقار موضوع الدعوى ولم نتمكن من الدخول الى العقار موضوع الدعوى كونه كان مغلقا لاجراء الكشف الحسي ثم انتقلنا مرة أخرى الى العقار بتاريخ 2026/4/7 برفقة مأمور التنفيذ والقوة الأمنية وحال وصولنا الى رقبة العقار موضوع الدعوى تمكنا من الدخول الى العقار والكشف الحسي على واقع العقار والتجوال فيه ومعاينته وفي الموقع اطلعت على المبرزات الخاصة بالعقار موضوع الدعوى وتبين لي انها تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى الواقع من جهة أخرى تمام الانطباق ثم قمت بوصف العقار وصفا اوليا من حيث موقعه وواقعه

صم

واستعماله وقربه وبعده عن الخدمات وطلبت بعدها امهالي لاعداد تقرير
خبرة مفصل بخصوص هذه القضية
وبعد ان تسلمت مبررات القضية ودراستها والكشف والتجوال في العقار
موضوع الدعوى تبين لي ما يلي:.

***- اطراف الدعوى:-**

1-المحكوم له:-

-البنك التجاري الأردني وكيله المحامي الأستاذ طائل الفايز

2-المحكوم عليه:-

-امجد فايز سلامة اللوزي

***- موقع العقار موضوع الدعوى:-**

ان العقار موضوع الدعوى هو عبارة عن قطعة الارض رقم 85 من
الحوض رقم 14 وقف المشرفه مزروعة بالاشجار (اشجار السرو واشجار
ثمرة مثل الزيتون واللوزيات) ومقام عليها بناء ريفي طابق ارضي
ومحاطة بشبك من جميع الجهات مع بوابة مدخل قطعة الأرض والبناء
وتقع على شارعين تنظيميين معبدتين وغير مسميين من الجهة الشمالية
الغربية والجهة الشمالية الشرقية وشمال مسجد الشيخ سالم النجادا بمسافة
125متر وغرب طريق ماعين-الفيحاء بمسافة 400متر في منطقة ماعين
التابعة لبلدية مادبا الكبرى تنظيميا ولاراضي مادبا تسجيليا

- ملكية قطعة الأرض موضوع الدعوى وما عليها من ابنية وانشاءات
ومزروعات تعود للمحكوم عليه امجد فايز سلامة اللوزي ونوع الارض
ملك وتبلغ مساحتها 2م882 وذلك حسب صورة سند التسجيل الصادرة من
اراضي مادبا بموجب الوصل رقم 10884 تاريخ 2026/1/6

- تنظيم قطعة الارض موضوع الدعوى سكن ب باحكام (امامي وخلفي
4متر، جانبي 3متر، عدد الأنوار 4، الحد الأدنى لمساحة الاقراز 2م750)
- الخدمات من مياه وكهرباء واتصالات وطرق متوفرة في موقع قطعة
الارض موضوع الدعوى

- طبوغرافية قطعة الارض موضوع الدعوى شبه سهلية وشكلها منتظم
على شكل مربع تقريبا وتربتها حمراء صالحة للبناء والزراعة

***وصف البناء المقام على قطعة الأرض موضوع الدعوى:-**

ان البناء المقام على قطعة الأرض موضوع الدعوى هو بناء سكني ريفي
شعبي مؤلف من طابق واحد ارضي وتبلغ مساحته 2م52 وعمره الزمني
يزيد عن 4سنوات مبني من الخرسانة المسلحة والخرسانة العادية والطوب
والاسمنت وجميع واجهاته الخارجية من القسارة مع رشة شبريز ويتكون

ضمم - 6

من كريدور وغرفة معيشة ومطبخ شعبي بسيط مفتوحين على بعضهما البعض ومخزن وحمام وغرفة نوم وامامه برندة مكشوفة ارضيتها مدة خرسانية وحولة مدة خرسانية وتشطيبات البناء ارضيته مبلطة بلاط سيراميك مع جدران الحمام وباقي الجدران دهان عادي املشن والابواب الداخلية من الخشب والباب الخارجي من الحديد والزجاج والشبابيك من الحديد والزجاج مع حديد حماية والمطبخ فيه مجلى حوضين استانلس استيل راكب على قواطع طوب مقصورة ومدھونة ورخام على جانبي المجلى والحمام فيه مغسلة وكربي حمام افرنجي مع شطافة يدوية وبانيو من بلاط السيراميك والعقار وقت الكشف كان مغلقا وتم فتحه وغير مشغول

***- التقدير نتيجة الكشف :-**

بناء على ما تقدم من وصف للعقار موضوع الدعوى وخبراتي كمهندس مدني ومقدر عقاري مرخص واطلاعي الدائم والمستمر على الاسعار الدارجة في منطقة العقار والاستئناس بالاسعار من المكاتب العقارية ومالكي العقارات المجاورة والقيمة الادارية على موقع دائرة الاراضي واعتمدت في خبرتي الاسس المتبعة في التقدير وهي طريقة المقارنة اي مقارنة قيمة العقار موضوع الدعوى بقيمة العقارات المشابهة والمماثلة له وفي نفس المنطقة والحوض مع تسوية الفرق بينهم مع الاخذ بعين الاعتبار المساحة والتنظيم وطبيعة وشكل وموقع العقار موضوع الدعوى والشوارع التي تخدمه والخدمات والعمران وعدد الشركاء في سند التسجيل لقطعة الارض موضوع الدعوى والمواد المصنوع منها البناء وعمره الزمني وبناء على ما تقدم فانني اقدر سعر المتر المربع الواحد لقطعة الأرض موضوع الدعوى وما عليها من ابنية وانشاءات ومزروعات على النحو التالي:-

1- اقدر سعر المتر المربع الواحد من قطعة الأرض موضوع الدعوى وما عليها من اشجار سرو واشجار مثمرة مع الشيك المحيط بقطعة الأرض والبوابة ب 30 دينار

فتكون قيمة قطعة الأرض موضوع الدعوى وما عليها من اشجار سرو واشجار مثمرة مع الشيك المحيط بقطعة الأرض والبوابة هي:-

$$26460 = 2 \times 30 \text{ دينار} = 26460 \text{ دينار}$$

2- اقدر سعر المتر المربع الواحد من البناء المقام على قطعة الأرض موضوع الدعوى شاملا البرندة المكشوفة والمدة حول البناء ب 190 دينار فيكون قيمة البناء = $2 \times 190 \text{ دينار} = 380 \text{ دينار}$



وعليه تكون قيمة قطعة الأرض موضوع الدعوى رقم 85 من الحوض رقم 14 قرية قرية من أراضي مادبا وما عليها من ابنية وانشاءات ومزروعات والعائدة للمحكوم عليه من البنود المذكورة أعلاه (1،2) هي:.

26460 دينار + 9880 دينار = 36340 دينار

أي ستة وثلاثون ألف وثلاثمائة وأربعون دينار فقط لا غير

*- الملاحظات والاسس المتبعة في التقرير

1- تم التقيد والاستناد على المهمة الموكولة لي من قبل هيئة المحكمة الموقرة

2- حسب المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية فقد تم اعداد هذا التقرير من قبلي كخبير منتخب وعلى النحو التالي:.

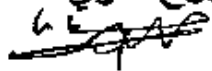
- قمت بالمهمة الموكولة لي من قبل هيئة المحكمة الموقرة بنفسي ولم يساعدني احدا.

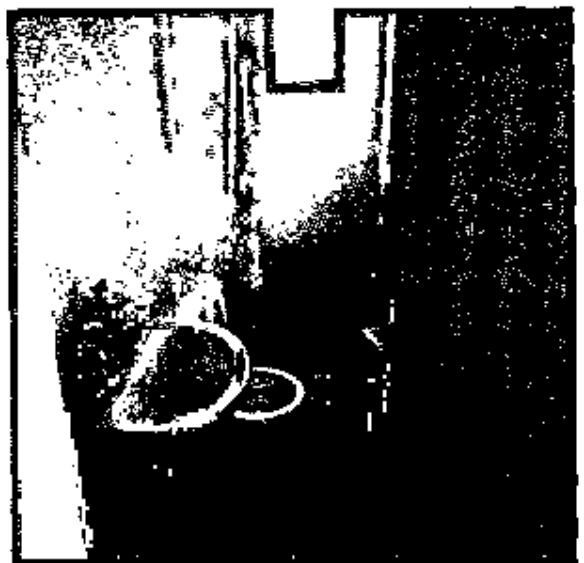
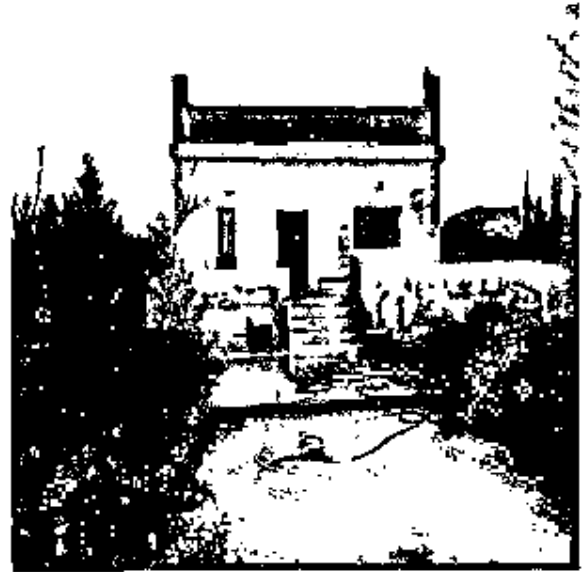
- جميع الوثائق التي تم الاستناد اليها هي الوثائق المحتواه في ملف الدعوى

هذه خبرتي اقدمها للمحكمة الموقرة

الخبير المهندس والمقدر العقاري

جورج متري حدادين





George